

1502633-08.2019.8.26.0530

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Leve

Magistrado: Luiz Claudio Sartorelli

Comarca: Cravinhos

Foro: Foro de Cravinhos

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 04/04/2022

... e já possui condenação criminal por tráfico de drogas. Sobre os fatos negou ter causado lesões corporais na vítima, alegando que correu e fechou o portão com força e este abriu novamente, acertando Juliana. O portão estava com defeito e por isso "voltou" quando ele fechou com força. Correu porque Juliana estava com uma vassoura nas mãos. Negou ter proferido ameaças. Foi embora da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cravinhos

Foro de Cravinhos

1ª Vara

Avenida Fagundes, 29, Cravinhos-SP - cep 14140-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502633-08.2019.8.26.0530 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502633-08.2019.8.26.0530

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Leve

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2304326/2019 - DEL.POL.SERRA AZUL, 8066392 - DEL.POL.SERRA AZUL, 499/19/426 - DEL.POL.SERRA AZUL, 2304326 - DEL.POL.SERRA AZUL, 499/19/426 - DEL.POL.SERRA AZUL, 2304326 - DEL.POL.SERRA AZUL, 499/19/426 - DEL.POL.SERRA AZUL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLEBER ALESSANDRO PEREIRA BONFIM

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luiz Claudio Sartorelli

Vistos.

CLEBER ALESSANDRO PEREIRA BONFIM está sendo processado pela Justiça Pública como incurso nos artigos 147, caput, 129, § 9º, ambos do Código Penal e no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06, todos na forma do artigo 69 do Código Penal.

Segundo a denúncia, no dia 17 de outubro de 2019, às 19h30, na Rua José Ribeiro, nº 105, Jardim das Flores, na cidade de Serra Azul, CLEBER ALESSANDRO PEREIRA BONFIM, qualificado à fls. 10, descumpriu decisão judicial que deferiu as medidas

protetivas em favor de JULIANA APARECIDA INOCENCIO. Consta ainda que, no dia 17 de outubro de 2019, às 19h30, na Rua José Ribeiro, nº 105, Jardim das Flores, na cidade de Serra Azul, CLEBER ALESSANDRO PEREIRA BONFIM, já qualificado, ameaçou, por palavras e escritos, de causar mal injusto e grave a vítima JULIANA APARECIDA INOCENCIO. Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, CLEBER ALESSANDRO PEREIRA BONFIM, já qualificado, ofendeu a integridade corporal da vítima JULIANA APARECIDA INOCENCIO. Segundo consta, a vítima viveu amasiada com o autor por aproximadamente 3 (três) anos, mas se separam há 5 (cinco) meses. Na data dos fatos, o autor mandou algumas mensagens no celular da vítima, informando que iria à casa dela, mas ela permaneceu silente, motivo que o levou a ligar a ela, ainda durante as mensagens o autor ameaçou a vítima dizendo "Responde aí essa desgraça logo pq vai fica mal pra vc em" [sic] (fls. 42/44). Na ligação, o autor indagou se a vítima estava com alguém, tendo ela respondido que estava com uma amiga, o autor suspeitou e foi à casa dela para confirmar a informação, desrespeitando as medidas protetivas deferidas (fls. 18/19). Todavia, o autor assim que chegou ao imóvel entrou sem permissão da vítima e iniciaram uma discussão, momento em que o autor a ameaçou novamente. A vítima de pronto falou que chamaria a polícia, momento que o autor a empurrou para que conseguisse deixar o local, o que ocasionou as lesões no braço esquerdo dela (fls. 39 e 40). Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência, mas apenas encontraram a vítima no local dos fatos, que narrou todo o ocorrido e apresentou as medidas protetivas. Os milicianos saíram em busca do autor, que o encontraram em sua residência, indagado sobre os fatos, ele confessou informalmente que foi à casa da vítima e a empurrou.

Recebida a denúncia (fls. 89), o réu foi citado e apresentou resposta à acusação (fls. 135/140).

Foram colhidos os depoimentos da vítima e de duas testemunhas da acusação, sendo o réu interrogado (fls. 252).

Em memoriais, requereu a representante do Ministério Público a improcedência da ação, manifestando-se a defesa no mesmo sentido.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO

A pretensão estatal é improcedente.

A materialidade restou comprovada pelo laudo de lesão corporal, "prints" de mensagens de texto via celular, bem como pela prova testemunhal produzida em juízo.

Nos presentes há dúvidas quanto à ilicitude das condutas do réu. Ao ser interrogado o réu Cleber Alessandro Pereira Bonfim relatou que reside em Serra Azul, trabalha com serviços gerais e já possui condenação criminal por tráfico de drogas. Sobre os fatos negou ter causado lesões corporais na vítima, alegando que correu e fechou o portão com força e este abriu novamente, acertando Juliana. O portão estava com defeito e por isso "voltou" quando ele fechou com força. Correu porque Juliana estava com uma vassoura nas mãos. Negou ter proferido ameaças. Foi embora da residência "porque viu coisa que não gostou", referindo-se ao semblante de desagrado da vítima. Não sabia que estava descumprindo medida protetiva de aproximação, pois "tinha sido absolvido" no inquérito policial.

A versão apresentada pelo réu foi confirmada pela vítima. Juliana Aparecida Inocencio, a qual relatou que na data dos fatos o réu foi até sua residência, discutiram e acabou escorregando. Ele não tentou agredi-la. Havia acionado a polícia militar em outras oportunidades por causa de ameaças. Solicitou as medidas protetivas porque morava sozinha com a filha e tinha medo do que ele poderia fazer. Ele não a ameaçou, mas frequentava o bairro porque tinha amigos e conhecidos ali.

Sentia-se intimidada apenas com sua presença nas proximidades. Após os fatos não teve outros problemas com o réu, "cada um foi viver a sua vida".

Os policiais militares Helio Lopes e Roger Ferreira da Silva pouco recordaram dos fatos, devido ao lapso temporal decorrido desde então. Apenas salientaram que atenderam diversas ocorrências envolvendo o casal e que em uma delas o réu foi preso.

O policial Roger recordou-se que a vítima apresentava um "esfolado" no braço e que o réu disse que atingiu a vítima com o portão porque ela estava com um cabo de vassoura.

No que se refere ao crime previsto no artigo 24-A da Lei nº 11343/06 constata-se que o inquérito policial instaurado sobre os fatos que ensejaram a decretação de medidas protetivas foi arquivado (processo nº 0005832-50.2017.8.26.0153). Nesse sentido, consignou o Relator do HC nº 2235685-89.2019.8.26.0000: "(...) temos que as medidas protetivas, data vênua, não mais se encontravam vigorando, de modo que não houve o seu descumprimento que justificasse a imposição da segregação cautelar." (fls. 105/113).

Diante da natureza eminentemente cautelar, as medidas cautelares não "sobrevivem isoladamente, quando o processo principal ou inquérito de onde elas foram extraídas fora arquivado."

Em relação ao crime de lesão corporal não restou demonstrado o dolo do agente em lesionar a vítima, a qual confirmou a versão do réu de que escorregou e caiu, lesionando-se.

Quanto ao crime de ameaça, anoto que não ficou demonstrado pelo contexto probatório a verossimilhança ou seriedade das mensagens enviadas pelo réu à vítima (fls. 42/44). Foram escritas em momento de nervosismo e poderiam ter sido concretizadas caso fosse essa a vontade do réu, na medida que foi até a residência para discutir com a vítima.

Diante desse quadro impõe-se a absolvição do réu.

Ante o exposto e o mais que dos autos consta JULGO IMPROCEDENTE a ação a fim de absolver CLEBER ALESSANDRO PEREIRA BONFIM, qualificado nos autos, da acusação de prática dos crimes previstos nos artigos 147, caput, 129, § 9º, ambos do Código Penal e no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06, todos na forma do artigo 69 do Código Penal, com fundamento no artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários do convênio DPE/OAB e arquivem-se os autos.

P.R.I.
Cravinhos, 04 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA